



CUD 601102012301803

INFORME PRELIMINAR

AL : Abg. Jhunion Martinez Flores
FISCAL DE MATERIA

DEL : Sgto. 2do. Marco Antonio Copa Nina
INV. DE LA FELCV CHAPACOS

Ref. : **CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO FISCAL**

FECHA : Tarija 20 de octubre 2023

Dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Publico a denuncia de la **SRA. LOURDES REBECA GARCIA MARTINEZ (ACESORA DE LA DNA)** . en contra de **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE.** por el presunto delito de **ABUSO SEXUAL,** previsto y sancionado por el Art. 312 del Código Penal., resultando victima Menor de Edad **M.B.C.**

ACCIONES DESPLEAGADAS:

- 1.- Dando cumplimiento a Requerimiento Fiscal emanado Por su autoridad informo que extreme esfuerzos para dar con el paradero del Sr. Martin Ronaldo Bonillas Colque no obteniendo Resultados Favorables así también informar de que me constituí al domicilio referencial del denunciado donde tome entrevista con el sr. Victor Colque dueño del Taller Mecánico, quien me informo de que el Sr. Martin Ronaldo Bonillas Colque vivía ahí como cuidador y por el día Trabajaba como ayudante de Mecánica pero el mismo que hace una semana atrás se habría salido del taller de mecánica refiriendo al encargado que viajaría al chaco por el lado de potrillos con un trabajo que se le presento, al no tener mayor información es que no se ejecutó la Resolución Fiscal de aprehensión, por lo que se devuelve la Resolución Fiscal de Aprehensión y sugiero que el Mandamiento de aprehensión lo emita al personal del DiC. Dirección de Investigación Criminal de la FELCV puesto que ellos no tienen limitación de jurisdicción para ejecutar el presente Mandamiento de Aprehensión.
- 2.- No se tomó la declaración Informativa a ningún testigo, puesto que al momento de la verificación del domicilio referencial donde se estaría quedando la victima, el suscrito investigador tomo entrevista con la hermana de la Victima de nombre Runelva Bonillas a quien se entregó el Requerimiento Fiscal de Directriz Inicial y resolución Fiscal de las Medidas de Protección a Favor de la Victima pero no quiso firmar el acta de notificación, manifestando de que el sábado llegaría el padre y él se apersonaría a la EPI los Chapacos pero a la fecha nadie se apersono así también refirió que su marna no se encuentra acá de que ellos viven en el campo además de que todo lo que ellos tenían conocimiento ya abrían puesto en conocimiento a la Defensoría de la EPI Lourdes al momento de asentar la denuncia.
- 3.- No se colecto ni secuestro prueba material ni documental puesto que en el lugar no hay cámaras de vigilancia ya que se presume que el hecho se ebria suscitado al interior del taller Mecánico
- 4.- Dando Cumplimiento a requerimiento Fiscal se procedió a Notificar al Personal de Laboratorio así mismo se está coordino para que los mismos ermitan el informe con todos los puntos solicitados bajo dirección funcional de su autoridad.
- 5.- Dando cumplimiento a requerimiento Fiscal emanado por su autoridad se procedió a notificar a las oficinas del SINARAP se adjunta al presente Informe Certificado de Antecedentes Policiales.



POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION DEPTAL. DE LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
"GENOVEVA RIOS"
Tarija-Bolivia

6.- Dando cumplimiento a requerimiento fiscal se procedió a la verificación del domicilio de la Hermana de la Víctima Sra. Runelba Bonillas inmueble donde se estaría quedando momentáneamente la Víctima, puesto que la hermana refirió de que el fin de semana llegaría su papa y se llevaría a la víctima, se adjunta fotostática del domicilio así mismo GPS del lugar exacto del dicho inmueble.

7.- Dando Cumplimiento a requerimiento Fiscal se procedió a Notificar al personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia entregándoles copia del requerimiento Fiscal de Directriz Inicial de Investigación.

ADJUNTO AL PRECENTE INFORME:

- Acta de Notificación Cedularia realizado a la Hermana de la Víctima.
- Acta de notificación Cedularia realizado al sindicado.
- Acta de Notificación Personal Realizado al Personal de Laboratorio de la FELCV Central.
- Muestrario Fotográfico y GPS del lugar exacto del Domicilio de la Hermana de la Víctima.
- Muestrario Fotográfico del Taller Mecánico Lugar donde anteriormente estaría viviendo el denunciado, así también GPS del Lugar exacto de mencionado taller Mecánico.
- Certificado de Antecedentes Policiales del denunciado.
- Acta de Notificación Personal realizado al Personal de la D.N.A. Tarija
- Resolución Fiscal de Apreensión

Es cuanto informo a su autoridad para fines consiguientes de ley.




Sgto. Zdo. Marco Antonio Copa Nina
INVESTIGADOR DE LA FELCV CHAPACOS



POLICIA BOLIVIANA
COMANDO DEPARTAMENTAL

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Tarija - Bolivia

División FELCV

CASO: TAR-

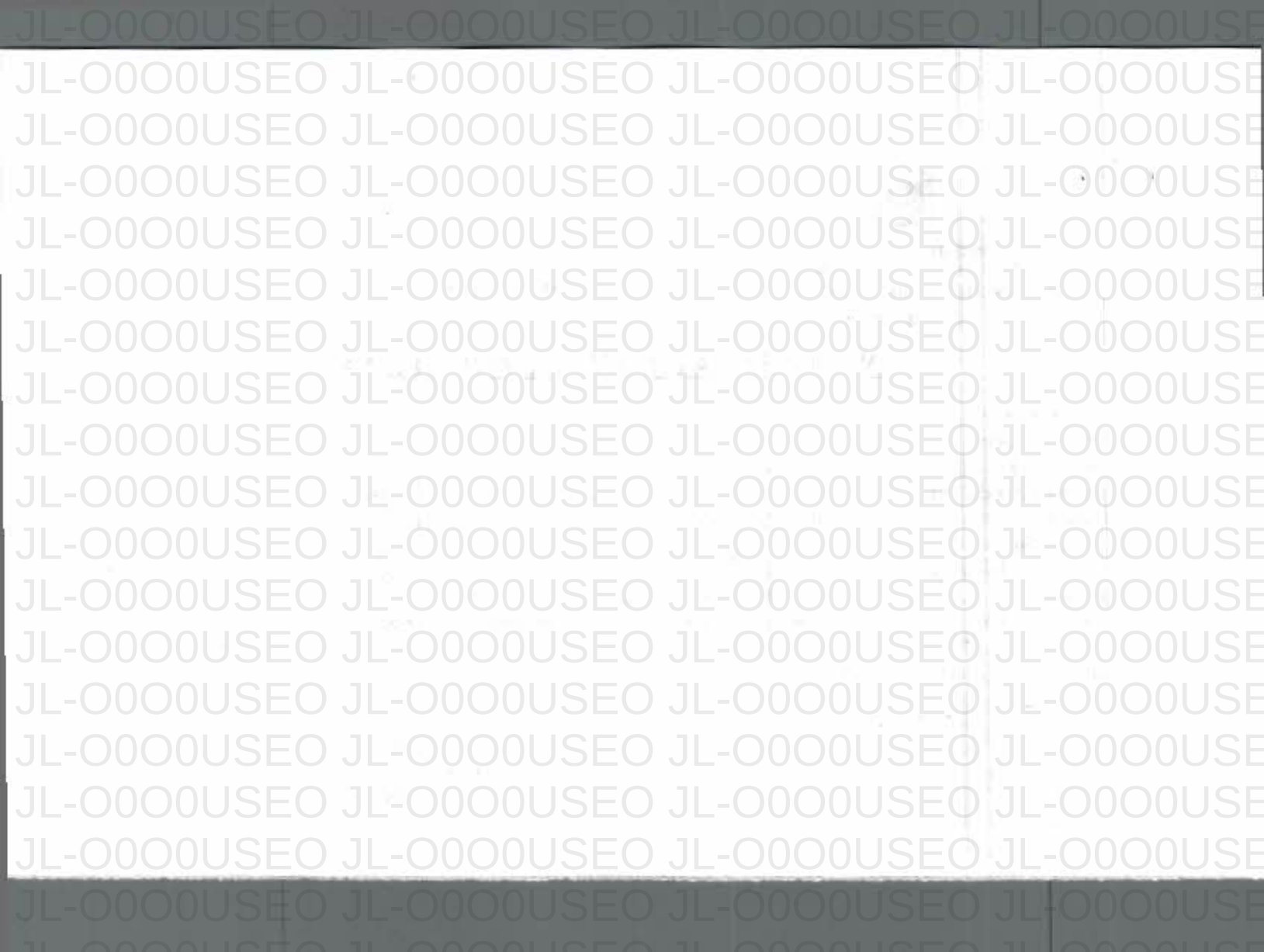
NOTIFICACION CEDULARIA

DEMANDANTE: Roviera Roberto Garcia
DEMANDADO: Martin Manillas Calvo
DELITO (S): Abuso Sexual
En La ciudad de: TARIJA del día Jueves 14 del mes Octubre del año 2023
A horas: 09:00 notifique **CEDULARIAMENTE** (a) Martin Manillas
En su domicilio real ubicado en: 22 avistas
Con el Req. Fiscal: 60-9402-012301003
de fecha: 10 de Octubre emanado por el Dr. Jonathan Martinez Flores
Cursante a fojas de obrados, notificación realizada en presencia del testigo
Donat Pachas Coll Con C.I. Nro. 9972344 Quien firma en
constancia de lo actuado Certifico.


FIRMA TESTIGO
NOMBRE: Donat Pachas
C.I.: 7832344




Sgo. Zulo Marco Antonio Copa Nina
ASIGNADO AL CASO





POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION DEPTAL. DE LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
"GENOVEVA RIOS"
Tarija-Bolivia

FOTOSTATICA DEL TALLER MECANICO LUGAR DONDE SE PRESUME QUE SE
ABRIA SUCITADO LOS HECHOS QUE SE INVESTIGA



FOTOSTATICA DEL GPS DEL LUGAR EXACTO DEL TALLER MECANICO DONDE
ANteriormente ESTARIA VIVIENDO EL DENUNCIADO

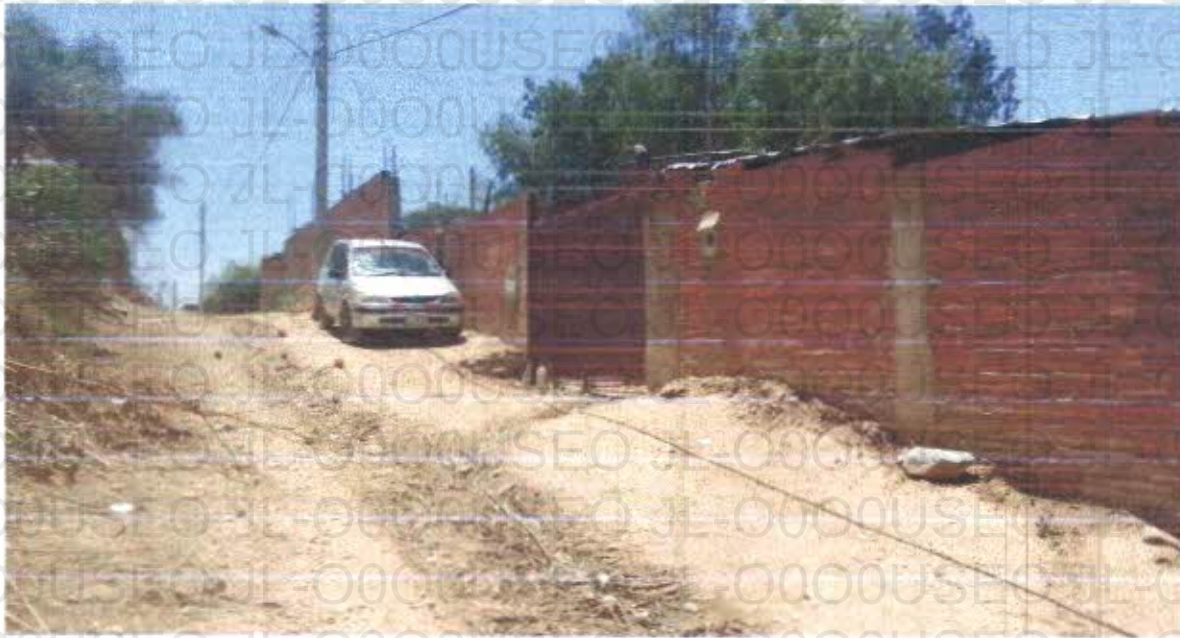


Sgta. 2do. Marco Antonio Copa Nina
INVESTIGADOR DE LA FELCV CHAPACOS



POLICIA BOLIVIANA
DIRECCION DEPTAL. DE LA FUERZA ESPECIAL
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
"GENOVEVA RIOS"
Tarija-Bolivia

FOTOSTATICA DEL DOMICILIO DE LA SRA. RUNILBA BONILLAS HERMANA DE LA VICTIMA



FOTOSTATICA DEL GPS EXACTO DEL DOMICILIO DE LA SRA RUNILBA BONILLAS
HERMAN DE LA VICTIMA

11:33 58 %

← -21.500401, -64.749019 X

Cancha La F

Cancha 26 de Agosto

LIBRERIA BAZAR
DONA TOMY

Unidad Educativa
NIEVA FIDFRAN7A



Sgto. 2do. Marco Antonio Copa Nina
INVESTIGADOR DE LA FELCV CHAPACOS



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES

LA DIVISIÓAN DE SISTEMAS DE ANTECEDENTES POLICIALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIARES, EN CUMPLIMIENTO A LA RES. ADM. 0622/13. EMITE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN:

EN VIRTUD A:	SOLICITUD POLICIAL
FISCAL SOLICITANTE :	ABG. ALI JHUNIOR MARTINEZ FLORES
AUTORIDAD SOLICITANTE	SGTO. 2DO. MARCO ANTONIO COPA NINA
CARGO:	ASIGNADO AL CASO
DENTRO DEL PROCESO INV. POR EL DELITO DE:	ABUSO SEXUAL

Que, revisados la base de datos de transito, felcc, felcn, felcv, diprove, del sistema nacional de antecedentes policiales (si.na.r.a.p). la división de certificación de registros y antecedentes policiales, certifica QUE EL CIUDADANO (A):

➤ **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE**

FECHA DE NACIMIENTO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NACIONALIDAD

C.I.

BOLIVIANO

DOMICILIO

TARIJA

NO REGISTRA ANTECEDENTES POLICIALES

Nº N° DE CASO

F. HECHO MOTIVO

UNIDAD POL.

1

Sin Antecedentes Policiales

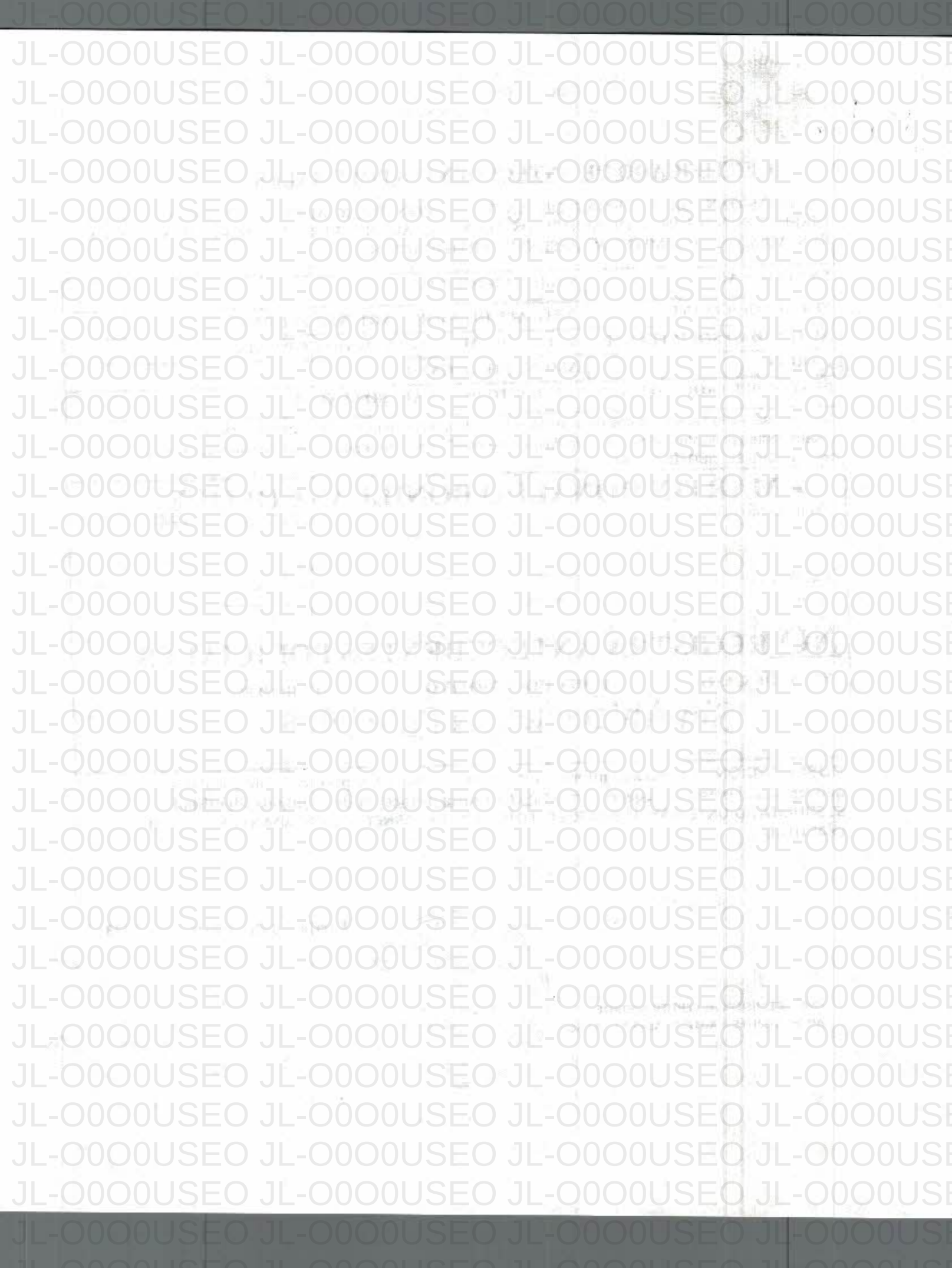
OBSERVACION.- La presente información, se obtiene única y espesificamente con datos que registra al presente Requerimiento. (**NO adjunta fotocopia de cedula de identidad**) - SE SOLICITA ADJUNTE MAYORES DATOS O FOTOCOPIA DE CARNET DE IDENTIDAD PARA MAYOR EXACTITUD

[Firma]
ENC. DE EMISION DE CERTIFICADOS DE
ANTECEDENTES A AUTORIDADES DE CARGO



Tarija, 18 de Octubre de 2023

[Firma]
DIRECTORIAL DE SERV. TEC. AUX
SINA.R.A.P.
TARIJA-BOLIVIA



POLICIA BOLIVIANA

DIRECCION DEPARTAMENTAL
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
"GENOVEVA RIOS"
Tarija - Bolivia

TAR.

NOTIFICACION PERSONAL

En la ciudad de Tarija, siendo horas 14:45 del día 19 de octubre del 2023

Notifique al Sr. (a): Defensoria de la niñez

En su domicilio ubicado: Defensoria de la niñez c. Cochabamba M. lama

Con el Requerimiento Fiscal 601102012301803

Emanado por el Dr. (a) Ali Junior Martinez Flores (FISCAL DE MATERIA II).

En constancia firma los intervinientes juntamente con la asignada al caso, entregándole una copia de Ley al notificado.



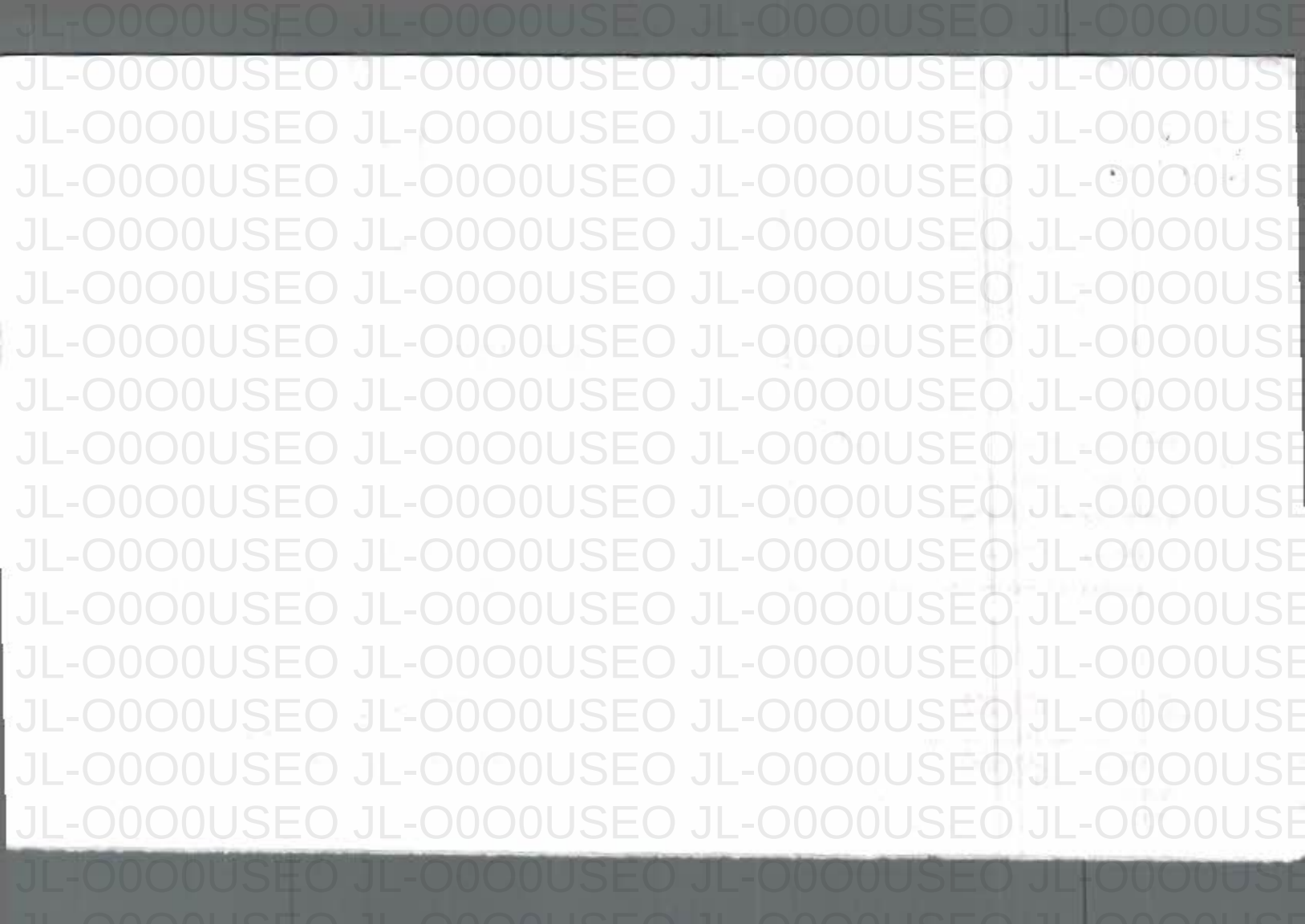
Firma del Notificado

Nombre: AS

C.I: 95



Sub 2do Marco A. Core Nino
INVESTIGADOR FELCV



POLICIA BOLIVIANA

DIRECCION DEPARTAMENTAL

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

"GENOVEVA RIOS"

Tarija - Bolivia

TAR.

NOTIFICACION PERSONAL

En la ciudad de Tarija, siendo horas 11:50 del día viernes 19-10 del 2023

Notifique al Sr. (a): Al personal del laboratorio de la FELCV

En su domicilio ubicado: FELCV central altura Puente San Martín

Con el Requerimiento Fiscal: 6011020-1230-1803

Emanado por el Dr. (a) Ali Junior Martínez Flores (FISCAL DE MATERIA II).

En constancia firma los intervinientes juntamente con la asignada al caso, entregándole una copia de Ley al notificado.



Sgt. Mg. Isabel B. Espindola

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

DIVISION ESCENA DEL CRIMEN

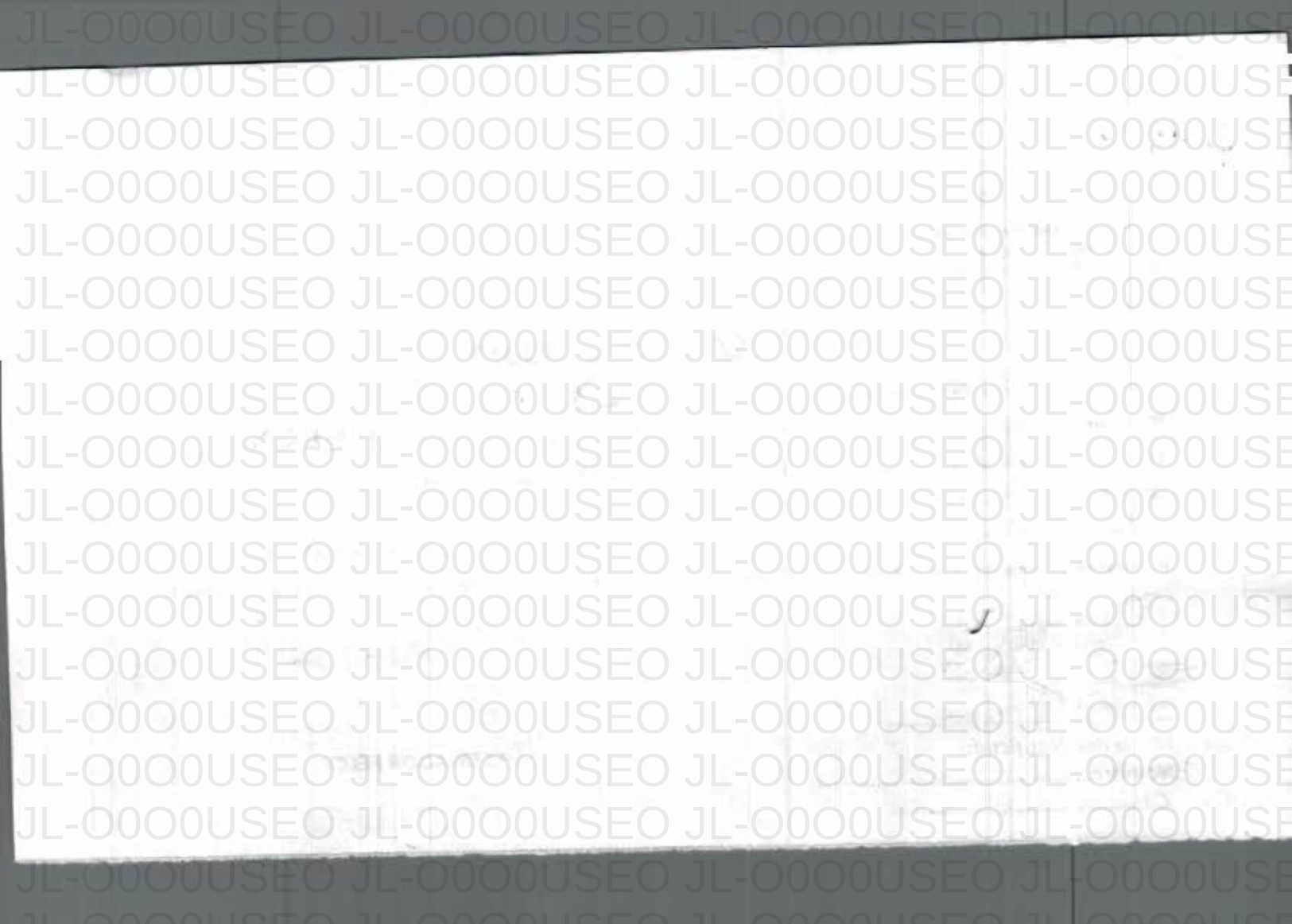
Firma del Notificado

Nombre

C.I:



59620- Marco A. G. N. de
INVESTIGADOR FELCV





MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

RESOLUCIÓN FISCAL DE APREHENSIÓN (ART. 226 CPP)

CUD: 601102012301803 INT. POR ASIGNAR

El suscrito Fiscal de Materia, a nombre y en representación de la sociedad, en previsión a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Orgánica del Ministerio Público y Código de Procedimiento Penal emite la presente resolución fiscal de aprehensión al amparo de los siguientes fundamentos de orden jurídico y facticos:

I.- ANTECEDENTES:

Proceso iniciado a instancias del Ministerio Público a denuncia de **LOURDES REBECA GARCIA MARTINEZ** en contra de **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** por la presunta comisión de los delitos de **ABUSO SEXUAL** del cual resulta como víctima **M.B.C. (ADOLESCENTE DE 17 AÑOS)**; cursando en el cuaderno de investigación elementos suficientes para emitir la presente resolución en base a lo establecido en los Arts. 226, 233 núm. 1), 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.

II.- DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS:

Que, el sistema procesal penal boliviano, a más de revalorizar a la víctima hace gran hincapié al respeto de los valores supremos procesales tales como; de defensa, de presunción de inocencia y el respeto a los derechos y garantías constitucionales que imbuyen a los presuntos autores de un hecho ilícito sujeto a investigación.

Que, en ese afán el Art. 226 de la mayéutica adjetiva penal, faculta y permite al representante del Ministerio Público la aprehensión del supuesto autor o autores de un injusto, previa las formalidades establecidas legalmente, siempre que sea requerido bajo las formalidades previstas por ley.

Que, revisados los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, el hecho se suscitó de la siguiente manera:

De lo referido en la entrevista informativa presentada por la víctima M.B.C. (adolescente de 17 años de edad) la cual manifiesta lo siguiente:

Que en el año 2016 en Entre Ríos en la Comunidad de Potrerillos cuando la menor de iniciales **M.B.C.** contaba con 10 años de edad sufría abusos por parte de su hermano **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE**, la menor refiere que, cuando ella regresaba cansada del potrero se acostaba a dormir en la misma habitación que compartía con su hermano y su madre, y cuando despertaba encontraba a su hermano tocando sus partes intimas, despertaba con la bragueta abierta del pantalón y en otras ocasiones tenía la blusa levantada y a veces encontraba bellos en la parte de su estómago. En otras ocasiones **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** intentaba agarrar los pechos y las nalgas de la menor a lo cual ella se resistía.

Se tiene que la víctima de iniciales **M.B.C.** y su hermano **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** se trasladan a vivir juntos a la ciudad de Tarija en un domicilio ubicado en el Barrio San Gerónimo, es en este lugar que el sindicato de igual manera realizaba toques impúdicos sobre la menor, intentando sacarle por la fuerza la ropa y tocando sus pechos a lo que la víctima de iniciales **M.B.C.** se

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lázaro, Av. Victor
Paz esq. 3° corner
46643036 fax 46113672

Epi Sucre: 46654615
Epi Los Chaparras: 46660386
Epi Laureles: 46676277
Epi Montes Blancos: 46635262

VILLAMONTES:
Av. Ingeniero esq. Ruta
Nacional 11
46727095

YACUBA:
C. 27 de mayo y Comercio
(cerca plaza Mayor, Laureles)
46627786

ENTRE RÍOS:
Paseo al Medio, Central
de Entre Ríos
46545401

PACAYÁ:
Frente a la plaza principal
(junto plaza de la Policía)
46545410

BERMEJO:
C. Potosí y Av. Luis de
Fuertes
46911141

www.fiscalia.gub.bo

defendía para evitar que su hermano la siguiera tocando. También se tiene que en las noches en ocasiones se despertaba debido a los toques que le realizaba su hermano, y a veces encontraba rasguños y moretones en sus piernas. Es por esto que viaja a Santa Cruz para contarle a su madre y sus hermanas lo que sufría con su hermano, pero estas no le creyeron, razón por la cual regreso a Tarija en donde siguió sufriendo toques por parte **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** en los pechos y la vagina, las nalgas y también intentando besarla por la fuerza, conducta que era más frecuente por las noches ya que aprovechaba que la menor se encontraba dormida para realizar estos actos

También se tiene que en la gestión 2020 ambos pasaban clases técnicas en el CETHA y cuando se encontraban por el camino **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** agarraba por la fuerza y abrazaba a **M.B.C.** y le dijo "sos mía, ya fuiste mía, aunque vos no lo sepas, si te veo con otros hombres te voy a matar"

Se tiene que la última vez que sufrió toques por parte de **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** fue entre los días 27 y 28 de septiembre de 2023.

Debido a esta situación vivida la menor presenta rasgos de personalidad de inseguridad con un estado emocional de ansiedad, según refiere el Informe Psicológico de la víctima.

III.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Que, iniciada la investigación, se han recolectado los siguientes elementos probatorios:

1. Formulario único de denuncia de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023.
2. Denuncia escrita de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023. Adjunta copia de cedula de identidad y croquis domiciliario de la víctima y denunciado.
3. Medio magnético, consistente en un CD que contiene las grabaciones de audio y video de la entrevista informativa en Cámara Gesell de la Víctima.
4. Acta de Recepción de Entrevista de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
5. Entrevista Informativa de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
6. Informe Psicológico, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 09 de octubre de 2023.
7. Informe Social Preliminar, elaborado por la Lic. Ruth Marlene Totola Flores, Trabajadora Social de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023, adjunta copia de cédulas de identidad, publicación de persona desaparecida.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA DEL SINDICADO AL TIPO PENAL:

Conforme a la normativa legal aplicable se tiene que el se adecua perfectamente en el ilícito de **ABUSO SEXUAL** del código penal, que establece lo siguiente:

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lizaso, Av. Victor
Paz esq. O'Connor
46143336 fax 46113672

Epi Senac: 46154635
Epi Los Chaparros: 46168089
Epi Lourdes: 46176277
Epi Morro Blanco: 46135262

VILLAMONTES:
Av. Ingavi esq. Ruta
Nacional 11
46172186

YACUIBA:
C. 27 de mayo y Comercio
(Termino Mto. Lourdes)
46827161

ENTRE RIOS:
Frente al Mto. Central
de Entre Rios
46544547

PADICAYA:
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
46145410

BERMEJO:
C. Potosí y Av. Luis de
Fuente
46161141



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

Artículo 312 (ABUSO SEXUAL) Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad.

Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.

Que, el hecho que se investiga es un delito de acción penal pública, tal cual establecen los Art. 16, del Código de Procedimiento Penal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

Art. 15º.- I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

Sobre la base de los antecedentes recabados durante la investigación preliminar, se infiere que existen suficientes elementos de convicción que acreditan la autoría del sindicado **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** en los delitos de **ABUSO SEXUAL** tipificado y sancionado por el Art. 312 del Código Penal, para la aplicación a lo establecido por el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal se tiene para el delito mencionado una pena privativa de libertad, **cuyo mínimo legal es mayor a los dos años.**

Que, además de existir la probabilidad de autoría de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, como se extrae de los elementos de prueba descritos; así mismo **EXISTEN LOS SIGUIENTES RIESGOS PROCESALES:**

Existe peligro de Fuga, Art. 234 en sus incisos:

Inc. 7.- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- Peligro efectivo para la víctima, consiguientemente, en el marco de lo señalado en la S.C.P. 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado Boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que: **a)** En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, **b)** En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234. 10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta y no el

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lirio, Av. Víctor
Barral s/n, O'connor.
4664006 fax 46113072

Epi Sonac: 46654635
Epi Los Chapicos: 46683395
Epi Lourdes: 46676277
Epi Miras Blancas: 46635262

VILLAMONTES:
Av. Ingeniero, Ruta
Nacional 11.
46723095

VACUBA:
C. 27 de agosto y Comercio
(Cerca plaza Norte, Lourdes)
46827161

ENTRE RIOS:
Frente al Merca. Central
de Entre Rios
46544545

PADCCAYA:
Frente a la plaza principal
(Cdo. pto de la Policía)
46545410

BURMEÑO:
C. Potosí y Av. Luis de
Fornes
46561141

imputado la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. Sumado a la doble situación de vulnerabilidad que tiene la víctima como mujer, vulnerabilidad reconocida por el Art. 16 y 60 de la CPP, y Art. 9 del Convenio Belén Do Para.

Que existe peligro de obstaculización Art. 235 inc.

Inc. 2º Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. - Conforme al presente caso se tiene que el sindicado ya habría amenazado anteriormente a la víctima para no contar nada sobre los actos realizados a su persona, **estando debidamente activado el Inc. 2) del Art. 235 del CPP.**

Que, al estar en libertad esta persona existe la certeza que con su actuar, puede continuar con estos actos y en tal sentido se deben asumir todas las medidas necesarias aplicando los mecanismos establecidos por la Ley.

POR TANTO:

El suscrito Fiscal de Materia, al haberse concretado todos los presupuestos legales del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la aprehensión y Conducción del ciudadano:

MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE

Ordenando su cumplimiento **al asignado al caso y/o el que se encuentre en Suplente Legal de la FELC-V, y/o Autoridad no impedida por Ley - DADI, INTERPOL, GRUPO DELTA, RADIO PATRULLA 110, PERSONAL DE LA FELCC,** debiendo observar el respeto a las garantías procesales y constitucionales de las personas, procediendo a entregar una copia de la presente resolución fiscal al momento de ejecutar el mismo, asimismo:

1. Al momento de la ejecución del presente mandamiento se deben consignar los datos completos de su identificación.
2. Procédase al secuestro del teléfono celular que porte conforme lo dispuesto por el Art. 186 del Código de Procedimiento Penal debiendo labrar el acta correspondiente.
3. Levante papeleta de aprehensión con el registro de las huellas dactilares del imputado.
4. Proceda a registrar en fotografía las características propias del sindicado, sean tatuajes, cicatrices, lunares, etc., al igual que su registro en la papeleta de aprehensión.
5. Proceda a la toma de placas fotográficas al momento de la aprehensión sea de Frente y los diferentes perfiles.

Una vez aprehendido deberá **conducir al mismo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y comunicar al suscrito Fiscal de la causa de manera inmediata,** debiendo además elaborar el correspondiente informe adjuntando Actas de Constancia de Lectura de Derecho y Papeleta de Aprehensión.

Tarija, 10 de octubre de 2023.

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lázaro, Av. Víctor
Paz esq. O'Connor
46643636 fax: 46113672

Epi Sucre: 46654635
Epi Los Chapiques: 46668389
Epi Lourdes: 46676277
Epi Morro Blanco: 46635262

VILLAMONTES
Av. Ingavi esq. 11
Nacional 11
46723085

Abg. Ali Junior Martínez Flores
FISCAL DE MATERIA III
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
MINISTERIO PÚBLICO
C. de Justicia y Comercio
(2do piso Medo, Lourdes)
46827161

ENTRE RÍOS:
Frente al Medo, Central
de Entre Ríos
46544545

PADCAVA:
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
46545410

BERMEJO:
C. Potosí y Av. Luis de
Fuente
46961141

www.fiscalia.gob.bo



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

RESOLUCIÓN FISCAL DE APREHENSIÓN (ART. 226 CPP)

CUD: 601102012301803 INT. POR ASIGNAR

El suscrito Fiscal de Materia, a nombre y en representación de la sociedad, en previsión a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Orgánica del Ministerio Público y Código de Procedimiento Penal emite la presente resolución fiscal de aprehensión al amparo de los siguientes fundamentos de orden jurídico y facticos:

I.- ANTECEDENTES:

Proceso iniciado a instancias del Ministerio Público a denuncia de **LOURDES REBECA GARCIA MARTINEZ** en contra de **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** por la presunta comisión de los delitos de **ABUSO SEXUAL** del cual resulta como víctima **M.B.C. (ADOLESCENTE DE 17 AÑOS)**; cursando en el cuaderno de investigación elementos suficientes para emitir la presente resolución en base a lo establecido en los Arts. 226, 233 núm. 1), 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.

II.- DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS:

Que, el sistema procesal penal boliviano, a más de revalorizar a la víctima hace gran hincapié al respeto de los valores supremos procesales tales como; de defensa, de presunción de inocencia y el respeto a los derechos y garantías constitucionales que imbuyen a los presuntos autores de un hecho ilícito sujeto a investigación.

Que, en ese afán el Art. 226 de la mayéutica adjetiva penal, faculta y permite al representante del Ministerio Público la aprehensión del supuesto autor o autores de un injusto, previa las formalidades establecidas legalmente, siempre que sea requerido bajo las formalidades previstas por ley.

Que, revisados los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, el hecho se suscitó de la siguiente manera:

De lo referido en la entrevista informativa presentada por la víctima M.B.C. (adolescente de 17 años de edad) la cual manifiesta lo siguiente:

Que en el año 2016 en Entre Ríos en la Comunidad de Potrerillos cuando la menor de iniciales **M.B.C.** contaba con 10 años de edad sufría abusos por parte de su hermano **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE**, la menor refiere que, cuando ella regresaba cansada del potrero se acostaba a dormir en la misma habitación que compartía con su hermano y su madre, y cuando despertaba encontraba a su hermano tocando sus partes intimas, despertaba con la bragueta abierta del pantalón y en otras ocasiones tenía la blusa levantada y a veces encontraba bellos en la parte de su estómago. En otras ocasiones **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** intentaba agarrar los pechos y las nalgas de la menor a lo cual ella se resistía.

Se tiene que la víctima de iniciales **M.B.C.** y su hermano **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** se trasladan a vivir juntos a la ciudad de Tarija en un domicilio ubicado en el Barrio San Gerónimo, es en este lugar que el sindicado de igual manera realizaba toques impúdicos sobre la menor, intentando sacarle por la fuerza la ropa y tocando sus pechos a lo que la víctima de iniciales **M.B.C.** se

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lázaro, Av. VÍCTOR
Fajó 100, O'center
40643635 FAX 40113672

Epi Senac: 40054635
Epi Los Chapacos: 40668385
Epi Lourdes: 40076277
Epi Montes Blancos: 40073262

VILLAMONTES:
Av. Integral esc. Ruta
Nacional 11
40123085

YACUBAJ:
C. 27 de mayo y Comercio
(Der. pte. Mado, Lourdes)
40027181

ENTRE RÍOS:
Frente al Mado, Central
de Entre Ríos
40044545

PADICANA:
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
40045410

BERMÚDEZ:
C. Potosí y Av. Luis de
Santander
40061141

www.fiscalia.gob.bo



defendía para evitar que su hermano la siguiera tocando. También se tiene que en las noches en ocasiones se despertaba debido a los toques que le realizaba su hermano, y a veces encontraba rasguños y moretones en sus piernas. Es por esto que viaja a Santa Cruz para contarle a su madre y sus hermanas lo que sufría con su hermano, pero estas no le creyeron, razón por la cual regreso a Tarija en donde siguió sufriendo toques por parte **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** en los pechos y la vagina, las nalgas y también intentando besarla por la fuerza, conducta que era más frecuente por las noches ya que aprovechaba que la menor se encontraba dormida para realizar estos actos

También se tiene que en la gestión 2020 ambos pasaban clases técnicas en el CETHA y cuando se encontraban por el camino **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** agarraba por la fuerza y abrazaba a **M.B.C.** y le dijo "sos mía, ya fuiste mía, aunque vos no lo sepas, si te veo con otros hombres te voy a matar"

Se tiene que la última vez que sufrió toques por parte de **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** fue entre los días 27 y 28 de septiembre de 2023.

Debido a esta situación vivida la menor presenta rasgos de personalidad de inseguridad con un estado emocional de ansiedad, según refiere el Informe Psicológico de la víctima.

III.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Que, iniciada la investigación, se han recolectado los siguientes elementos probatorios:

1. Formulario único de denuncia de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023.
2. Denuncia escrita de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023. Adjunta copia de cedula de identidad y croquis domiciliario de la víctima y denunciado.
3. Medio magnético, consistente en un CD que contiene las grabaciones de audio y video de la entrevista informativa en Cámara Gesell de la Víctima.
4. Acta de Recepción de Entrevista de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
5. Entrevista Informativa de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
6. Informe Psicológico, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 09 de octubre de 2023.
7. Informe Social Preliminar, elaborado por la Lic. Ruth Marlene Totola Flores, Trabajadora Social de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023, adjunta copia de cédulas de identidad, publicación de persona desaparecida.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA DEL SINDICADO AL TIPO PENAL:

Conforme a la normativa legal aplicable se tiene que el se adecua perfectamente en el ilícito de **ABUSO SEXUAL** del código penal, que establece lo siguiente:

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Litale, Av. Victor
Pan esp. O'Connor
46643616 fax 46113672

Epi Senac: 46654635
Epi Los Chapcos: 46668389
Epi Lourdes: 46676277
Epi Montes Blancos: 46635262

VILLAMONTES:
Av. Ingavi esq. Ruta
Nacional 11
46723085

YACUIBA:
C. 27 de mayo y Comercio
(3er piso Medo, Lourdes)
46827161

ENTRE RÍOS:
Frente al Medo, Central
de Entre Ríos
46544545

PADCAVA:
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
46545410

BIERNERO:
C. Pizani y Av. Luis de
Fuentes
46961141

www.fiscalia.gob.bo



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

Artículo 312 (ABUSO SEXUAL) Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad.

Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.

Que, el hecho que se investiga es un delito de acción penal pública, tal cual establecen los Art. 16, del Código de Procedimiento Penal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

Art. 15º.- I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

Sobre la base de los antecedentes recabados durante la investigación preliminar, se infiere que existen suficientes elementos de convicción que acreditan la autoría del sindicado **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** en los delitos de **ABUSO SEXUAL** tipificado y sancionado por el Art. 312 del Código Penal, para la aplicación a lo establecido por el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal se tiene para el delito mencionado una pena privativa de libertad, **cuyo mínimo legal es mayor a los dos años.**

Que, además de existir la probabilidad de autoría de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, como se extrae de los elementos de prueba descritos; así mismo **EXISTEN LOS SIGUIENTES RIESGOS PROCESALES:**

Existe peligro de Fuga, Art. 234 en sus incisos:

Inc. 7.- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- Peligro efectivo para la víctima, consiguientemente, en el marco de lo señalado en la S.C.P. 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado Boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que: **a)** En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, **b)** En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234. 10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta y no el

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Libertad, Av. Víctor
Paz esq. O'Connor
40043036 fax 46113672

Epi Sucre: 46654635
Epi Los Chapecos: 46688399
Epi Laredos: 46676277
Epi Moravia Blancos: 46652562

VILLAMONTES:
Av. Ingeniero Roca
Nacional 11
46721005

YACUBA:
C. 27 de mayo y Comercio
(Cerco para Mado: Laredos)
46927181

ENTRE RIOS:
Frente al Merito Central
de Unión Roca
46544542

PÁDCAVA:
Frente a la plaza principal
(Cerca para la Policía)
46345410

TERNERU:
C. Policia y Av. Unión de
Fuerzas
46961141



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

imputado la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. Sumado a la doble situación de vulnerabilidad que tiene la víctima como mujer, vulnerabilidad reconocida por el Art. 16 y 60 de la CPP, y Art. 9 del Convenio Belén Do Para.

Que existe peligro de obstaculización Art. 235 inc.

Inc. 2º Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. - Conforme al presente caso se tiene que el sindicado ya habría amenazado anteriormente a la víctima para no contar nada sobre los actos realizados a su persona, **estando debidamente activado el Inc. 2) del Art. 235 del CPP.**

Que, al estar en libertad esta persona existe la certeza que con su actuar, puede continuar con estos actos y en tal sentido se deben asumir todas las medidas necesarias aplicando los mecanismos establecidos por la Ley.

POR TANTO:

El suscrito Fiscal de Materia, al haberse concretado todos los presupuestos legales del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la aprehensión y Conducción del ciudadano:

MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE

Ordenando su cumplimiento **al asignado al caso y/o el que se encuentre en Suplente Legal de la FELC-V, y/o Autoridad no impedida por Ley - DACI, INTERPOL, GRUPO DELTA, RADIO PATRULLA 110, PERSONAL DE LA FELCC,** debiendo observar el respeto a las garantías procesales y constitucionales de las personas, procediendo a entregar una copia de la presente resolución fiscal al momento de ejecutar el mismo, asimismo:

1. Al momento de la ejecución del presente mandamiento se deben consignar los datos completos de su identificación.
2. Procédase al secuestro del teléfono celular que porte conforme lo dispuesto por el Art. 186 del Código de Procedimiento Penal debiendo labrar el acta correspondiente.
3. Levante papeleta de aprehensión con el registro de las huellas dactilares del imputado.
4. Proceda a registrar en fotografía las características propias del sindicado, sean tatuajes, cicatrices, lunares, etc., al igual que su registro en la papeleta de aprehensión.
5. Proceda a la toma de placas fotográficas al momento de la aprehensión sea de Frente y los diferentes perfiles.

Una vez aprehendido deberá **conducir al mismo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y comunicar al suscrito Fiscal de la causa de manera inmediata,** debiendo además elaborar el correspondiente informe adjuntando Actas de Constancia de Lectura de Derecho y Papeleta de Aprehensión.

Tarija, 10 de octubre de 2023.

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Luzio, Av. Victor
Pascual, O'Connor
46643106 fax 46113672

Epi Sena: 46654675
Epi Luz Clapacine: 46660309
Epi Lourdes: 46676277
Epi Moros Blancos: 46635262

VILLAMONTE:
Av. Ingavi end. Vill.
Nacional 11
46723085

ENTRE RIOS:
Frente al Mdo. Central
de Entre Rios
46544545

PADGAYA:
Frente a la plaza principal
(frente a la Policía)
46545410

BERMUEZ:
C. Pineda y Av. Luis de
Fuente
46661141

www.fiscalia.gob.bo



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE
TARIJA

RESOLUCIÓN FISCAL DE APREHENSIÓN (ART. 226 CPP)

CUD: 601102012301803 INT. POR ASIGNAR

El suscrito Fiscal de Materia, a nombre y en representación de la sociedad, en previsión a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Orgánica del Ministerio Público y Código de Procedimiento Penal emite la presente resolución fiscal de aprehensión al amparo de los siguientes fundamentos de orden jurídico y facticos:

I.- ANTECEDENTES:

Proceso iniciado a instancias del Ministerio Público a denuncia de **LOURDES REBECA GARCIA MARTINEZ** en contra de **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** por la presunta comisión de los delitos de **ABUSO SEXUAL** del cual resulta como víctima **M.B.C. (ADOLESCENTE DE 17 AÑOS)**; cursando en el cuaderno de investigación elementos suficientes para emitir la presente resolución en base a lo establecido en los Arts. 226, 233 núm. 1), 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.

II.- DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS:

Que, el sistema procesal penal boliviano, a más de revalorizar a la víctima hace gran hincapié al respeto de los valores supremos procesales tales como; de defensa, de presunción de inocencia y el respeto a los derechos y garantías constitucionales que imbuyen a los presuntos autores de un hecho ilícito sujeto a investigación.

Que, en ese afán el Art. 226 de la mayéutica adjetiva penal, faculta y permite al representante del Ministerio Público la aprehensión del supuesto autor o autores de un injusto, previa las formalidades establecidas legalmente, siempre que sea requerido bajo las formalidades previstas por ley.

Que, revisados los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, el hecho se suscitó de la siguiente manera:

De lo referido en la entrevista informativa presentada por la víctima M.B.C. (adolescente de 17 años de edad) la cual manifiesta lo siguiente:

Que en el año 2016 en Entre Ríos en la Comunidad de Potrerillos cuando la menor de iniciales **M.B.C.** contaba con 10 años de edad sufría abusos por parte de su hermano **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE**, la menor refiere que, cuando ella regresaba cansada del potrero se acostaba a dormir en la misma habitación que compartía con su hermano y su madre, y cuando despertaba encontraba a su hermano tocando sus partes intimas, despertaba con la bragueta abierta del pantalón y en otras ocasiones tenía la blusa levantada y a veces encontraba bellos en la parte de su estómago. En otras ocasiones **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** intentaba agarrar los pechos y las nalgas de la menor a lo cual ella se resistía.

Se tiene que la víctima de iniciales **M.B.C.** y su hermano **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** se trasladan a vivir juntos a la ciudad de Tarija en un domicilio ubicado en el Barrio San Gerónimo, es en este lugar que el sindicado de igual manera realizaba toques impúdicos sobre la menor, intentando sacarle por la fuerza la ropa y tocando sus pechos a lo que la víctima de iniciales **M.B.C.** se

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL
Edificio Lizaso, Av. Victor
Forbes, O'Connor
46643636 fax 46613672

Eje Surco: 46654635
Eje Los Chapacos: 46648385
Eje Lomas: 46676277
Eje Murto Blanco: 46635262

VILLAMONTES:
Av. Ingeniero Roca
Nacional 11
46723085

YSCUÑA:
C. 27 de mayo y Cuernavaca
(cerca a la Plaza Amalia)
46627161

ENTRE RÍOS:
Frente al Mdo. Central
de Entre Ríos
46544545

PAICAVA:
Frente a la plaza principal
(delo lado de la Policía)
46545410

BERMEO:
C. Polos y Av. Luis de
Fuente
46661341

www.fiscalia.gub.bo

defendía para evitar que su hermano la siguiera tocando. También se tiene que en las noches en ocasiones se despertaba debido a los toques que le realizaba su hermano, y a veces encontraba rasguños y moretones en sus piernas. Es por esto que viaja a Santa Cruz para contarle a su madre y sus hermanas lo que sufría con su hermano, pero estas no le creyeron, razón por la cual regreso a Tarija en donde siguió sufriendo toques por parte **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** en los pechos y la vagina, las nalgas y también intentando besarla por la fuerza, conducta que era más frecuente por las noches ya que aprovechaba que la menor se encontraba dormida para realizar estos actos

También se tiene que en la gestión 2020 ambos pasaban clases técnicas en el CETHA y cuando se encontraban por el camino **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** agarraba por la fuerza y abrazaba a **M.B.C.** y le dijo "sos mía, ya fuiste mía, aunque vos no lo sepas, si te veo con otros hombres te voy a matar"

Se tiene que la última vez que sufrió toques por parte de **MARTIN RONALDO BONILLA COLQUE** fue entre los días 27 y 28 de septiembre de 2023.

Debido a esta situación vivida la menor presenta rasgos de personalidad de inseguridad con un estado emocional de ansiedad, según refiere el Informe Psicológico de la víctima.

III.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Que, iniciada la investigación, se han recolectado los siguientes elementos probatorios:

1. Formulario único de denuncia de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023.
2. Denuncia escrita de Lourdes Rebeca García Martínez de fecha 06 de octubre de 2023. Adjunta copia de cedula de identidad y croquis domiciliario de la víctima y denunciado.
3. Medio magnético, consistente en un CD que contiene las grabaciones de audio y video de la entrevista informativa en Cámara Gesell de la Víctima.
4. Acta de Recepción de Entrevista de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
5. Entrevista Informativa de la Víctima en Cámara Gesell, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023.
6. Informe Psicológico, elaborado por la Lic. Deysi Ortega Jaramillo, psicóloga de la D.N.A. de fecha 09 de octubre de 2023.
7. Informe Social Preliminar, elaborado por la Lic. Ruth Marlene Totola Flores, Trabajadora Social de la D.N.A. de fecha 06 de octubre de 2023, adjunta copia de cédulas de identidad, publicación de persona desaparecida.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA DEL SINDICADO AL TIPO PENAL:

Conforme a la normativa legal aplicable se tiene que el se adecua perfectamente en el ilícito de **ABUSO SEXUAL** del código penal, que establece lo siguiente:

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL
Edificio Luzuri, Av. Victor
Paz esq. O'Higgins
46643636 fax 46113672

Eje Simón: 46651635
Epi Los Chaparros: 46666318
Epi Lourdes: 46670227
Epi Morris Blancos: 46635262

VILLAMONTES
Av. Ingavi esq. Ruta
Nacional 11
46723085

YACUMBA
C. 27 de mayo y Comercio
(3er piso Mdo. Luxinies)
46127161

ENTRE RÍOS
Frente al Mdo. Central
de Entre Ríos
46544545

PADGAYA
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
46545410

BENIÑE
C. Pío y Av. Luis de
Fuentes
46961141

www.fiscalia.gob.bo



Artículo 312 (ABUSO SEXUAL) Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los Artículos 308 y 308 bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de seis (6) a diez (10) años de privación de libertad.

Se aplicarán las agravantes previstas en el Artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente la pena privativa de libertad será de diez (10) a quince (15) años.

Que, el hecho que se investiga es un delito de acción penal pública, tal cual establecen los Art. 16, del Código de Procedimiento Penal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO:

Art. 15º.- I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

Sobre la base de los antecedentes recabados durante la investigación preliminar, se infiere que existen suficientes elementos de convicción que acreditan la autoría del sindicado **MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE** en los delitos de **ABUSO SEXUAL** tipificado y sancionado por el Art. 312 del Código Penal, para la aplicación a lo establecido por el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal se tiene para el delito mencionado una pena privativa de libertad, **cuyo mínimo legal es mayor a los dos años.**

Que, además de existir la probabilidad de autoría de acuerdo a lo establecido en el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, como se extrae de los elementos de prueba descritos; así mismo **EXISTEN LOS SIGUIENTES RIESGOS PROCESALES:**

Existe peligro de Fuga, Art. 234 en sus incisos:

Inc. 7.- Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.- Peligro efectivo para la víctima, consiguientemente, en el marco de lo señalado en la S.C.P. 0394/2018-S2 de 3 de agosto, considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado Boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que: **a)** En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, **b)** En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234. 10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta y no el

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL
Edificio Lizaola, Av. Victor
Palacio O'Connor
4604006 fax 46113672

Epi. Siles: 46654635
Epi. Luis Chaparro: 46660393
Epi. Lorente: 46676277
Epi. Murillo Blanco: 46612622

VILLAMONTES:
Av. Ingeniero Ruz
Nacional 11
46723016

YACUBA:
C. 27 de mayo y Comercio
Chiriquito Medio Comedios
46677181

ENTRE RIOS:
Frente al Módulo Central
de Excmo. Jefe
46544542

PADICANA:
Frente a la plaza principal
(Del lado de la Policía)
46545410

BERMEO:
C. Páez y Av. Luis de
Fuente
46661541

imputado la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. Sumado a la doble situación de vulnerabilidad que tiene la víctima como mujer, vulnerabilidad reconocida por el Art. 16 y 60 de la CPP, y Art. 9 del Convenio Belén Do Para.

Que existe peligro de obstaculización Art. 235 inc.

Inc. 2º Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. - Conforme al presente caso se tiene que el sindicado ya habría amenazado anteriormente a la víctima para no contar nada sobre los actos realizados a su persona, **estando debidamente activado el Inc. 2) del Art. 235 del CPP.**

Que, al estar en libertad esta persona existe la certeza que con su actuar, puede continuar con estos actos y en tal sentido se deben asumir todas las medidas necesarias aplicando los mecanismos establecidos por la Ley.

POR TANTO:

El suscrito Fiscal de Materia, al haberse concretado todos los presupuestos legales del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, se ordena la aprehensión y Conducción del ciudadano:

MARTIN RONALDO BONILLAS COLQUE

Ordenando su cumplimiento **al asignado al caso y/o el que se encuentre en Suplente Legal de la FELC-V, y/o Autoridad no impedida por Ley - DADI, INTERPOL, GRUPO DELTA, RADIO PATRULLA 110, PERSONAL DE LA FELCC**, debiendo observar el respeto a las garantías procesales y constitucionales de las personas, procediendo a entregar una copia de la presente resolución fiscal al momento de ejecutar el mismo, asimismo:

1. Al momento de la ejecución del presente mandamiento se deben consignar los datos completos de su identificación.
2. Procédase al secuestro del teléfono celular que porte conforme lo dispuesto por el Art. 186 del Código de Procedimiento Penal debiendo labrar el acta correspondiente.
3. Levante papeleta de aprehensión con el registro de las huellas dactilares del imputado.
4. Proceda a registrar en fotografía las características propias del sindicado, sean tatuajes, cicatrices, lunares, etc., al igual que su registro en la papeleta de aprehensión.
5. Proceda a la toma de placas fotográficas al momento de la aprehensión sea de Frente y los diferentes perfiles.

Una vez aprehendido deberá **conducir al mismo a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y comunicar al suscrito Fiscal de la causa de manera inmediata**, debiendo además elaborar el correspondiente informe adjuntando Actas de Constancia de Lectura de Derecho y Papeleta de Aprehensión.

Tarija, 10 de octubre de 2023.

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE TARIJA

OFICINA CENTRAL:
Edificio Lázaro, Av. Víctor
Paz esq. O'Connor
46143636 fax 46113672

Eje Surco: 46054675
Eje Los Chaparros: 46668089
Eje Lourdes: 46676277
Eje Morro Blancos: 46635262

VILLAMONTE:
Av. Incauri esq. 2da
Nacional 11
46723095

TARIJA:
Calle 27 de mayo y Comercio
(3er piso Moda, Lourdes)
46671161

ENTRE RÍOS:
Frente al Med. Central
de Entre Ríos
46544545

PADCAVA:
Frente a la plaza principal
(2do piso de la Policía)
46545410

BERMEJO:
C. Petrol y Av. Luis de
Fuentes
46961141

www.fiscalia.gob.bo